خلاصة أحكام الذبح

ذبحُ الحيوان المأكول إما أن يكون باسم الله، أو باسم غيره، أو بغير تسمية، وعلى كلٍّ إما أن يكون بقصد التعبُّد لله، أو بقصد التعبد لغير الله، أو بغير قصد التعبد. فالأقسام تسعة.

١- الذبح باسم الله بقصد التعبد لله، عبادة مشروعة، والذبيحة حلال.

٢- الذبح باسم الله بقصد التعبد لغير الله، كفرٌ بالله، والذبيحة حرام.

٣- الذبح باسم الله بغير قصد التعبد، مباح، والذبيحة حلال.

٤- الذبح باسم غير الله بقصد التعبد لله، فعلٌ محرَّم، والذبيحة حرام.

٥- الذبح باسم غير الله بقصد التعبد لغير الله، كفر بالله، والذبيحة حرام.

٦- الذبح باسم غير الله بغير قصد التعبد، فعل محرَّم، والذبيحة حرام.

٧- الذبح بغير تسمية بقصد التعبد لله، عبادة مشروعة، والذبيحة حلال.

٨- الذبح بغير تسمية بقصد التعبد لغير الله، كفر بالله، والذبيحة حرام.

٩- الذبح بغير تسمية بغير قصد التعبد لله، مباح، والذبيحة حلال.

* فتلخَّص أن مناط الكفر في مسألة الذبح هو قصد التعبُّد لغير الله، وأن تسمية غيرِ الله محرَّمة وليست بذاتها كفرًا، وأن كلَّ ذبح لم يُتعبَّد به لغير الله، ولم يكن بغير اسم الله، ليس محرَّمًا، والذبيحة فيه حلال.

* ومعنى التعبد بالذبح لغير الله: أن يُطلب أو يُرجى به نفع غيبيٌّ مِن المذبوح له، ولو بشفاعته عند الله.

* وكل موضع قلنا فيه: فعل محرَّم، فنعني به أنه معصية، فإن اقترن به اعتقاد أنه من شرع الله فهو بدعة أيضًا.

* وذكر اسم الله عند الذبح سنة عند الشافعي، وواجبٌ مع الذكر عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، رضي الله عنهم.

لخَّصه: حسن بنُ المعلِّم داودَ
بعد مناقشة المجلس العلميّ المديني
بحثَ الشيخ عبدِ الولي أحمد موسى في الموضوع
بتاريخ ٧ جمادى الآخرة ١٤٣٩

في المجموع ٨/ ٤٠٩:

«قال الرافعي: واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازلٌ منزلة السجود، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادةِ المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة. فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادةِ لم تحلَّ ذبيحته، وكان فعلُه كفرًا، كمن يسجد لغير الله تعالى سجدةَ عبادةٍ، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه.

فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه، بأن ضحَّى أو ذبح للكعبة تعظيمًا لها لكونها بيت الله تعالى، أو لرسول الله ﷺ لكونه رسول الله، فهو لا يجوز أن يَمنع حِلَّ الذبيحة، وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل: أهديتُ للحرم أو الكعبةِ. ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان؛ لأنه استبشار بقدومه، نازلٌ منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب الكفر، وكذا السجود للغير تذللا وخضوعًا لا يوجب الكفر وإن كان ممنوعًا.

وعلى هذا فإذا قال الذابح: باسم الله واسم محمد، وأراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد، فينبغي ألا يحرم، وقول من قال: لا يجوز ذلك، يمكن حمله على أن اللفظة مكروهة؛ لأن المكروه يصح نفي الجوازِ والإباحةِ المطلقة عنه. ووقعت منازعة بين جماعةٍ ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن مَن ذبح باسم الله واسم رسوله: هل تحرم ذبيحته؟ وهل يكفر بذلك؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة. والصواب ما بيناه.

هذا كلام الرافعي، وقد أتقن رحمه الله هذا الفصل، ومما يؤيد ما قاله واختاره: ما ذكره إبراهيم المروروذي في تعليقه قال: حكى صاحب التقريب عن الشافعي رحمه الله أن النصراني إذا سمى غير الله تعالى كالمسيح لم تحل ذبيحته. قال صاحب التقريب: معناه أن يذبحها له، فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة على رسول الله ﷺ فجائز. قال: وقال الحليمي: تحل مطلقا وإن سمى المسيح والله أعلم».